

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2812/2536

นาย ดวง ทอง บุนนาค
นาย พล โลกุลตร พล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

การร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 ต้องยื่นภายใน 15 วัน นับแต่คำบังคับมีผล มิใช่รวมระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำบังคับ 30 วันเข้าไปด้วย

คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยพร้อมบริวารออกไปจาก
ตึกแถวของโจทก์กับใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง อ้างว่าคำขอให้พิจารณาใหม่ ได้ยื่นเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน
นับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับ

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532 พนักงานเดินหมายได้ปิด
ค้ำบังคับไว้ที่ภูมิลำเนาของจำเลยตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ถือได้ว่าได้ส่งค้ำบังคับให้
แก่จำเลยโดยชอบซึ่งค้ำบังคับดังกล่าวมีผลใช้ได้เมื่อกำหนดเวลา 15 วัน ได้ล่วงพ้น
ไปแล้วนับตั้งแต่วันที่ได้ปิดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
79 วรรคสอง ดังนั้น ค้ำบังคับที่ส่งให้แก่จำเลยจึงมีผลในวันที่ 2 ธันวาคม 2532
จำเลยอาจยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ได้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่การส่งค้ำ
บังคับมีผลซึ่งครบกำหนดในวันที่ 16 ธันวาคม 2532 หาใช้รวมระยะเวลาที่ต้อง
ปฏิบัติตามค้ำบังคับอีก 30 วันเข้าด้วยไม่ เมื่อจำเลยมายื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ วันที่
25 ธันวาคม 2532 จึงล่วงเลยระยะเวลา 15 วันตามที่กฎหมายกำหนด จำเลยจึง
ไม่มีสิทธิขอให้พิจารณาใหม่ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของจำเลยนั้นชอบแล้ว ฎีกา
จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ